

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2024-047	처분요구일자	2024-08-21
처 분 종 류	부서주의, 통보		
관 계 부 서	◇처(◆팀), ☆처(★팀)		
제 목	위탁사업 계약관리 절차준수 미흡		

지 적 내 용

1. 업무 개요

☆처(★팀)는 공항운영 관련 자회사¹⁾ 위탁사업 예산 및 계약을 총괄하고 있으며, 자회사와 1년 단위 수의계약²⁾으로 공항운영 위탁사업 도급계약을 체결하고 그 계약을 관리하는 업무를 수행한다.

2. 관계법령(규정) 및 판단기준

ㄱ사업 자회사 용역계약 특수조건(이하 “특수조건”이라 한다) 제4조에 따르면 계약기간의 특례로 계약기간의 만료 또는 중도해지 시 차기 사업자의 선정이 지연되는 경우에는 자회사는 차기 사업자가 용역을 착수할 때까지 종전 계약조건에 따라 용역을 계속 수행하여야 함이 규정되어 있다.

다만, ㄱ사업 자회사 용역계약 일반조건 제6조에 따라 적용³⁾되는 「(계약예규) 용역계약일반조건」(이하 “일반조건”이라 한다) 제19조에 따르면 계약기간의 연장의 사유가 계약기간 내에 발생한 경우에는 계약기간 종료 전에 서면으로 계약기간의 연장신청을 하여야 하며, 연장사유가 계약기간 내에 발생하여 계약기간 경과 후 종료된 경우에는 그 사유가 종료된 후

1) 정부의 정규직 전환정책, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제51조의2에 따라 인천국제공항공사
가 설립하고 위탁계약을 체결하여 공항공사의 사업 일부를 위탁한 법인으로 AA, BB, CC가
해당함

2) 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제8조 제1항 제2의2호에 따라 자회사와의 수의계약 체결

3) 계약번호 제 A〇호 “ㄱ사업” 계약체결일 2022. 12. 29. 에 적용되는 「기획재정부계약예규 제
582호, 2021. 12. 1., 일부개정」 기준

즉시 계약기간의 연장신청을 하여야 하고, 계약기간연장이 표시된 보증서 등을 제출받아야 한다.

그리고 일반조건 제20조에 따르면 계약상대자는 용역을 완성하였을 때 그 사실을 서면으로 통지하고 필요한 검사를 받아야 하며, 일반조건 제18조⁴⁾ 및 유권해석사례⁵⁾에 따라 계약상대자가 계약서에서 정한 준공기한을 경과하여 준공검사를 신청한 경우에는 검사에 소요되는 기간에 대하여도 지체상금 부과기간에 산입하여야 한다.

또한 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제11조에 따르면 같은 법 시행령 제49조⁶⁾에 따라 계약서의 작성을 생략할 수 있는 경우가 아니라면 계약을 체결할 때에는 계약의 목적, 계약금액, 이행기간, 계약보증금, 위험부담 등을 명백히 기재한 계약서를 작성하여 계약서에 날인하거나 서명함으로써 계약이 확정된다.

☆처(★팀)는 「자회사 위탁사업 운영 및 관리 지침」 제18조에 따라 기성 및 준공검사 행정처리, 공통사유에 의한 계약변경, 기타 계약관리에 필요하다고 인정되는 사항에 대한 업무를 수행하며, 계약관련법령 및 계약조건을 준수하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. ㄱ사업 준공서류 제출기한 미준수

☆처(★팀)는 ㄱ사업 계약 기간⁷⁾이 종료되고 난 후인 2024. 1. 25. 자로 2024. 1. 1.부터 2024. 1. 14.까지의 계약이행을 위한 제 5차 변경계약을 체결하였고, 5차 변경계약이 2024. 1. 25. 자로 체결됨에 따라 계약이 종료된 이후인 2024. 1. 26.자로 준공서류를 제출받아 [표]와 같이 준공처리를 진행하였다.

4) 일반조건 제18조 제7항 제2호 용역수행기한을 경과하여 용역목적물 또는 용역완료보고서를 제출한 때는 용역수행기한 익일부터 검사(시정조치를 한 때에는 최종 검사)에 합격한 날까지의 기간을 지체일수에 산입한다.

5) 회계41301-1240(1997. 5. 16.) 계약기간 종료 후에 준공계를 제출한 경우 지체일수 산정

6) 계약금액이 3천만 원 이하인 경우, 경매에 부치는 경우 등 5가지 사유 한정적 열거

7) 계약기간: 2023. 1. 1.~12. 31.

[표] ㄱ사업 준공처리 일자

구 분	계약변경일	준공내역	일 자
ㄱ사업	2024. 1. 25.	준공완료기한	2024. 1. 14.
		준공서류 제출일	2024. 1. 26.
		실지준공일	2024. 1. 14.
		준공검사일	2024. 1. 26.

특수조건 제4조에 따라 2023. 12. 31.까지의 기존 계약기간의 만료 후 계약변경을 진행하지 않고 자회사가 종전 계약조건에 따라 용역을 계속 수행하였으나, 2024. 1. 12. 24년 시설관리 위탁사업 계약조건, 가격협상 회의⁸⁾를 통해 2023년 계약은 2024. 1. 14.까지 종료하기로 양사 합의 완료 하였으므로 적어도 2024. 1. 15.⁹⁾에 일반조건 제19조에 따른 연장신청, 제 20조에 따른 준공사실 통지 및 검사를 진행하였어야 한다.

나. '24년 ㄱ사업 조기착수

☆는 2024. 1. 15.부터 2024. 12. 31.까지의 24년 ㄱ사업의 계약을 2024. 1. 17. 자로 체결하였다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따라 계약을 체결할 때에는 계약의 목적, 계약금액, 이행기간, 계약보증금, 위험부담 등을 명백히 기재한 계약서를 작성하여 계약서에 날인하거나 서명함으로써 계약이 확정되는데, 계약에 소요되는 행정적인 기간을 고려하지 않아 정상적인 계약절차를 준수하지 않았으며 계약체결 전 2024. 1. 15.부터 2024. 1. 16.까지는 2024년 사업비를 적용하여 과업에 조기착수¹⁰⁾토록 하였다.

관계부서(관련자) 등 의견 및 검토결과

8) ☆처-184호(2024. 1. 17.) 24년 시설관리 위탁사업 계약조건 및 가격협상 결과 회의록 보고

9) 2025. 1. 15. 자로 자회사가 24년 계약의 입찰서 제출하였으며, 2024. 1. 14.이 공휴일이므로 기간의 만료는 그 익일 만료

10) ㄱ사업 특수조건 제4조 계약기간의 특례를 적용하여 2023년 계약을 계속 수행하고 있던 중으로 행정적 소요기간을 고려하여 2024년 계약체결일을 특정하였으면 계약체결일 이전인 2024. 1. 15.~1. 16.은 2023년 단가로 계약 수행 가능하였으므로 2023년 대비 2024년 증가액만큼 비용 과다지출

☆는 24년 계약협상이 미타결 되어 착수일을 특정할 수 없는 불확실한 상황이었으며, 그에 따라 기존계약의 종료일 또한 정할 수 없어 계약 종료일 이전에 선제적으로 계약변경을 수행함이 불가능했다는 의견을 제시하였다.

또한, 계약체결일 전 조기착수 관련하여 공사와 자회사간 계약협상 결과에 따라 2024. 1. 15.부터 착수기로 하였으며, 2024. 1. 15.자로 즉각 계약의뢰 시행하였으나 행정소요기간이 발생함에 따라 2024. 1. 17.자로 계약이 체결되었다는 의견을 제시하였다.

그러나, 자회사와의 계약의 변경, 준공처리, 신규계약 체결 절차를 진행하면서 계약조건 등 규정, 행정절차 진행에 소요되는 기간 등을 충분히 고려하지 않고 계약관리를 진행하여 정상적 계약절차가 진행되지 않았으며 계약절차 준수가 미흡하여 계약질서를 문란¹¹⁾하게 하였다.

자회사와의 계약기간 만료 등 차기 사업자 선정이 지연되는 경우 특수조건 제4조가 적용된다 하더라도 이는 공항운영 관련 위탁사업의 안정적 수행을 위해 계약절차가 진행되는 최소한의 기간으로 하여야 하며, 자회사 용역계약조건의 변경 혹은 계약체결 일정 등에 대한 점검 등을 통해 동일 위험이 발생하지 않도록 조치 할 필요가 있다.

조치할 사항

① 사장(◇처장)은 위탁사업 계약관리 절차를 미준수한 ☆처(★팀)에 「부서주의」 조치하시기 바랍니다. (부서주의)

② 사장(☆처장)은 공항운영 관련 위탁사업의 안정적 수행 및 계약절차 준수를 위해 동일 사례가 발생하지 않도록 대책(계약체결 일정 점검 및 용역계약 특수조건 개정 등)을 마련하시기 바랍니다. (통보)

11) 외부법률자문(자회사 위탁계약 연장 등에 관한 검토의견(법무법인□□, 2024.12.4.)을 시행하고 특수조건 제4조에 따라 용역의 계속수행을 위한 계약기간 만료 전 ㄱ사업의 연장계약을 체결하지 않았으나, 연장계약 체결지연에 따라 준공처리 관련 일정준수 미흡, 경영평가 성과급 기준 관련 이견 발생 등 계약처리 관련 후속 이슈가 발생하였음

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략